

מסורת הש"ם

(א) [ב"ק פא: א] ט שם גד, **(ב)** [לקמן פח: ב"ק מתא], **(ג)** [וחולין עט: א] (ס) ב"ק קב: ע"ש לעיל ב, **(ד)** [לעיל כב: ע"ש ושם אית' ר"ש בן יהודקא] **(ה)** [נעי' תוס' סנהדרין יד. ד"ה ור"ש סו'א], **(ו)** [לעיל יח: חולין עט:א] **(ז)** [נדבכים כב], **(ח)** [ב"ק מח: א] (ט) אולי ל"ל להכריז, **(ט)** [נדפא' ב"ק פז:א].



תורה אור השלם

1 וכן תעשה לקמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לקל אבדת אחיך אשר האבד ממנו ומצאתה לא תוביל לקהעלה: דברים כב ג
2 לא תראה את שור אחיך או את שני נדחים ודתעלמות מהם דשב תשיבים לאחיה: דברים כב א



הגהות הב"ח

(א) גמ' לברבינא דאמר רבינא ומלאת: **(ב)** שם אלא פירוטה שהחולה וחורה וסוקרה איכא צינייהו כל"ל וסבית שהוקרה ממק: **(ג)** תוס' ד"ה בלוקח וכו' אס אינו הורה ליטול:



גליון הש"ם

גכ' משפעות דורשין **א"ב** שנועות דק יעו ע"א:



מוסף רש"י

ושה דאבדה. כיון דכתיב לכל אצדת אחיך, למה לי דכתב רחמנא חמור ושור ושה ושלמה, ויפרק אלו מילות דרשין לטלוהו כד משה (ב"ק דו). ומצאתה ואפילו הכי אחיך ולא עביד' כי מעט רחמנא ענד כוכים היכא דלא אחאי לידיה דשראל לא מייחב למטורא עלה ולאדוניה, אכל אחא לידיה מייחב להחזירה, דאידעמו אסורה (דעיל ב.) ששטפה נהר שמיא מותרת. הואיל ונתיאשו הכעלים (ב"ק עו). אשר תאבד ממנו. ממנו קרא יתירא הוא לאשמעינן שאיט אבד אלא הימט (דעיל בב.).

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

בלוקח מן הסגר. שאף הוא לקח בתבואה זו מאנשים הרבה ולא ידע דמאן נינהו וכיון דלית זהו סימן נתיאשו הצעלים: דשן. וכי הוא עלמנו דש את התבואה הזאת הלא פועלים הרבה דשו אותה: **איסמייא**. אסיר צרייתא זו מגרסתא: **אמר ליה לא**. תסמי.

בלוקח מן התגר אבל בלוקח מבעל הבית **חייב להחזיר** וכן תני תנא קמיה דרב נחמן ל"ש אלא בלוקח מן התגר אבל בלוקח מבעל הבית **חייב להחזיר א"ל** רב נחמן וכי בעל הבית בעצמו דשן א"ל **איסמיה** א"ל לא תתרגם מתני' **ב**כגון שרשן ע"י עבדו ושפחתו הכנענים: **מתני'** **א**ף השמלה היתה בכלל כל אלו ולמה יצאת להקיש אליה לומר לך מה שמלה מיוחדת שיש בה סימנון ויש לה תובעין אף יכל דבר שיש בו סימנון ויש לו תובעים **חייב להכריז: גמ'** מאי בכלל כל אלו אמר רבא בכלל יכל אבדת אחיך אמר רבא למה לי דכתב רחמנא **שור**² חמור שה ושמלה צריכי דאי כתב רחמנא שמלה הוה אמינא ה"מ בעדים דגופה וסימנון דגופה אבל חמור בעדים דאוכף וסימנון דאוכף אימא לא מהדרינון ליה כתב רחמנא חמור **ד**אפילו חמור בסימני האוכף שור ושה דכתב רחמנא ל"ל שור **ד**אפילו לגזית זנבו ושה לגזיותיו ולכתוב רחמנא שור דאפילו לגזית זנבו וב"ש שה לגזיותיו אלא **א**מור רבא חמור דבור לרבי יהודה ושה דאבידה לדברי הכל קשיא ואימא לגללים הוא דאתא **ג**ללים אפקורי מפקר להו ודילמא לסימנון הוא דאתא דאיבעיא לן סימנון דאורייתא או דרבנן כתב רחמנא שה דאפילו בסימנון מהדרינון **ז**י"וסימנון דאורייתא אמרי מדקתני להו תנא לסימנון גבי שמלה דקתני מה שמלה מיוחדת שיש בה סימנון ויש לה תובעין **חייב להכריז** אף כל דבר שיש בו סימנון ויש לו תובעין **חייב להכריז ש"מ** דשה לאו לסימנון הוא דאתא: תנו רבנן **י**אשר תאבד **פ**רט לאבידה שאין בה שוה פרוטה רבי יהודה אומר ומצאתה פרט לאבידה שאין בה שוה פרוטה מאי בינייהו אמר אביי **משמעות** דורשין איכא בינייהו מר נפקא ליה מאשר תאבד ומר נפקא ליה מומצאתה ולמאן דנפקא ליה מאשר תאבד האי מומצאתה מאי עביד ליה ההוא מיבעי ליה **א** (לכדרבנאי **א**דאמר רבנאי ומצאתה דאתאי לידיה משמע ולמאן דנפקא ליה מומצאתה האי אשר תאבד מאי עביד ליה מבעי ליה לאהדורי

לכדרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן משום **ר"ש** בן יוחי מניין לאבידה ששטפה נהר שהיא מותרת שנאמר **י**כן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה מי שאבודה הימנו ומצויה אצל כל אדם יצתה זו שאבודה הימנו ואינה מצויה אצל כל אדם ואיך הא דרבנאי מנא ליה נפקא ליה "מומצאתה ואיך הא דרבי יוחנן מנא ליה נפקא ליה ממנו לא משמע ליה רבא אמר פרוטה שהחולה איכא בינייהו מ"ד מאשר תאבד איכא ומ"ד מומצאתה ליכא ולמ"ד אשר תאבד הא בעינן ומצאתה וליכא אלא פרוטה שהוקרה איכא בינייהו מאן דאמר ומצאתה איכא ומאן דאמר אשר תאבד ליכא ולמאן דאמר ומצאתה הא בעינן אשר תאבד וליכא **א**לא פרוטה **א** שהוקרה והחולה וחורה והוקרה איכא בינייהו 'מאן דאמר אשר תאבד איכא ומאן דאמר ומצאתה בעינן דאית בה שיעור מציאה משעת אבירה ועד שעת מציאה: איבעיא להו סימנון דאורייתא **א**או דרבנן מאי נפקא מינה לאהדורי

בבא מציעא פרק שני בבא מציעא כז.

בלוקח מן התגר. פרש"י שלקח מאנשים הרבה ועירב פירות יחד ואינו יודע של מי הן ובאין זו סימן מיירי וא"ת אמאי לא מוקי בלוקח שהוא תגר וי"ל דלא פסיקא ליה דאס מנא קודם ששהא כדי לערבו צפירות אחרים חייב להחזיר אצל בלוקח מן התגר כצר עירב התגר ועי"ל בלא טעם דמערב עם שאר הפירות לא שנו אלא בלוקח מן התגר שאינו יודע למי להחזיר או לתגר או לצעה"צ אפי' אס אינו **א** הוה ליפול בתבואה כ"א צשעת דישה ואין להסתפק בתגר מ"מ אינו יודע מאיזה בעל הצית קנה התגר ולזה הפי' הו"מ למימר בלוקח שהוא תגר ומתייאש בעל הצית שסגר כסגר מכר התגר ואין הקונוה יודע למי יחזיר אלא כמו כן משום דלא פסיקא ליה דאס התגר מנאס קודם ששהא כדי למכור לאחר לא נתיאש צעה"צ וחייב להחזיר: **מה שמלה מיוחדת שיש לה סימנ'** ויש לה תובעין. נמירובה

(ב"ק דף סו. ושם ד"ה מנא) אמרינן בגגיניה ילפינן יאוש מאצדה וא"ת ואצידה גופה מנלן וי"ל דמהכא נפקא לן דמה שמלה מיוחדת שיש בה סימן ואין הצעלים מתיאשין אלא מוצעין שיחזירוה להם בסימנון אפי' אי סימנין לאו דאורייתא ואין מחזירין אלא צעדים מ"מ ילפינן משמלה דדווקא דצר שיש בו סימן חייב **א** להחזיר דע"י שיש בו סימן ימנא עדים שיאמר להם מכירים אתם שמלה שלי ששוי זה סימנון כך וכך וגם המנאל לא יוציא השמלה להראותה לכל אדם אלא למי שיתן זה סימנים אע"פ שאינו מחזירה לו צכך מ"מ דומה שהיא שלו ומראה אותה לעדים אצל דברים שאין צנן סימן הוי שלו לפי שהצעלים נתיאשו והא דקאמר בגמרא סימנין כדי נסכה אע"ג דנריך הסימנין דע"י זה יש לה תוצעין מ"מ כדי נסכה דאפילו אי לא תני אלא שיש לה תוצעין מ"מ ידעינן דע"י סימנין יש לה תוצעין ואין הצעלים מתיאשים כדפרישית ומיהו צירושלמי יליף מניין ליאוש מן התורה אמר רבי יוחנן **א**שר תאבד ממנו מי שאבדה ממנו ומנאיה אלא כל אדם יראה זו כו':

בערי אובב. פי' אי סימנין לאו דאורייתא: **ל**גזיות זנבו. וא"ת אס יש זה שוה פרוטה פשיטא ואס אין זה שוה פרוטה הא ממעטינן לקמן מהשצה וי"ל דאזכרין שחייב לגזוזה צעתה אע"פ שאין זה שוה פרוטה צשעה שגוזה:

חמור דבור לרבי יהודה. הא דלא קאמר גס לז"ה **א** קשה דלא חשיב אלא צהמות: **ו**שה דאבידה לדרבי הב" קשיא. מקשינן ונימא מלתא דאתא צק"ו טרם וכתב לה קרא ומיךר **ה**ר"י כהן דכיון דנכתב שור לגזית זנבו הוי גזית שה צכלל כל אצידת אחיך: **פ**רט **א**שאיין בו שוה פרוטה. דס"ד לייצב מכלל כל אצידת אחיך:

ת"ש

לאהדורי

עין משפט ונר מצוה

פא א ב מיי' פי"ו מהל' אצידה הלכה ו סמג עשין עד טושי"ע ח"מ סי' רכב סעיף ז:
פד ג מיי' שם פי"ד הלכה א:
פה ד מיי' שם וסמג שם טושי"ע ח"מ (סי' רנע סעיף ג) וסי' רכב סעיף ג:
פו ה מיי' שם וסמג שם טושי"ע ח"מ סי' רכב סעיף יח:
פז ו מיי' שם סמג שם טושי"ע ח"מ סי' רכס סעיף ז:
פח ז מיי' פי"ג שם הלכה ה:
פט ח מיי' שם פי"א הלכה יב סמג שם טושי"ע ח"מ סי' רנע סעיף ב וסי' רכב סעיף א:
צ א י מיי' שם פי"ג הל' א סמג שם טושי"ע ח"מ סי' רכב סעיף א:



רבינו הגנאל

אם מתגר לקח או מבעל הבית חרשים לו פרעלים הרי הן שלו ואם מצאן צירורין או אפי' מפורורין ולקח מבעל הבית חרשים על ידי עבדיו הכנענים וכיוצא בהן נוטל ומכריז: **מתנ'** אף השמלה הייתה בכלל כל אלו ולמה צצאת להקיש אליה לומר לך מה שמלה מיוחדת שיש לה סימנון ויש לה תובעין אף כל שיש לה סימנון ויש לה תובעין. אמר רבא [חמור] דבור לר"י ושה דאבידה לדברי הכל קשיא. חמור דבור פי' חמור שכתב בבור אליבא דרבנן דאמרי שור ולא אדם חמור ולא כלים פסיר כתיב בקרא ונפל שמה שור או חמור אלא לר' יהודה דמחייב על גזקי כלים בבור חמור מה בא למעט קשיא. שה דאבידה שנאמר כי תראה את שור אחיך או את שני נדחים וגו' אם השור שיש לומר הוא הניחו שרוב השוורים שעושים מלאכה בהן אין נמסרין לרועה והיהיה תורה להשיבן שה לא כל שכן שה דכתב רחמנא למה לי קשיא. פי' גללין צפיצי בקר. מלשון והיא בגללי צצאת האדם: ת"ר אשר תאבד ממנו פרט לאבידה שאין בה שוה פרוטה וכו' אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי מנין לאבידה ששטפה נהר שמוותרת וכו' הא דאמר רבנאי ומצאתה בפ' הגזול בתורא הלכה אין פורטין מחיבת המוכסין.